

DOSSIÊ DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - PARA A FAMÍLIA

CABEÇALHO DO PROCESSO

- **Cliente:**

Ecildo Victor dos Santos Ferreira

- **CPF:**

080.730.972-90

- **Processo Principal:**

1003524-57.2023.8.11.0015 (1ª Vara Criminal de Sinop/MT)

- **Fase Atual:**

Preso Preventivamente no Rio de Janeiro / Aguardando Decisão sobre Liberação ou Recambiamento para Mato Grosso

1. Resumo da Situação (Onde o processo está agora)

Este documento foi preparado para que a família do Ecildo entenda exatamente o que está acontecendo com o caso dele na Justiça, em linguagem simples e sem complicações.

O Ecildo responde a uma acusação por furto ocorrida em Sinop/MT no início de 2023. Na época, ele conseguiu responder em liberdade, mas depois veio morar no Rio de Janeiro e não foi localizado pela Justiça de Mato Grosso no endereço antigo. Em virtude disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) decretou a prisão preventiva dele por não ter atualizado seu paradeiro. Ele foi preso no Rio de Janeiro e encontra-se custodiado há aproximadamente 8 meses. Recentemente, a Justiça do Rio de Janeiro realizou a audiência de apresentação/custódia do mandado, e os autos em Mato Grosso foram reabertos e estão conclusos para decisão da Juíza.

2. A Ameaça (Pontos Fracos do Processo)

SUPER ANALISTA JURÍDICO

Para que a família tenha uma visão realista da situação, é importante entender os pontos que exigem atenção defensiva:

- **Decreto de Prisão Preventiva pelo Tribunal (TJMT):**

O Tribunal de Mato Grosso entendeu que, como o Ecildo não foi localizado em Sinop para ser notificado, ele teria descumprido as condições da liberdade provisória. Por isso, expediram o mandado de prisão preventiva.

- **Pedido de Transferência (Recambiamento):**

A Juíza de Sinop/MT solicitou ao presídio do Rio de Janeiro a transferência física dele para Mato Grosso, o que causaria grande desgaste e afastamento da família.

3. A Esperança (Pontos Favoráveis e Estratégia de Defesa)

Apesar da prisão, a defesa identificou falhas graves do Estado que abrem portas sólidas para buscar a **soltura imediata** do Ecildo:

- **NENHUMA CONDENAÇÃO (RÉU PRIMÁRIO):**

O Ecildo

NÃO tem nenhuma sentença de condenação

. Ele é réu primário e não cumpre pena por crime algum. A prisão dele é apenas temporária (cautelar).

- **EXCESSO DE PRAZO DE 8 MESES SEM AUDIÊNCIA:**

Ele está preso há 8 meses no Rio de Janeiro sem que a Justiça de Mato Grosso tenha realizado a audiência de instrução ou colhido o depoimento dele. Isso configura

constrangimento ilegal

perante a lei e os Tribunais Superiores (STJ e STF).

- **FALTA DE REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS:**

O artigo 316 do Código de Processo Penal exige que o Juiz revise a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias. A ausência dessa revisão periódica torna a prisão ilegal.

- **POSSIBILIDADE DE USO DE VIDEOCONFERÊNCIA E TORNOZELEIRA:**

A defesa provará que o Ecildo possui residência fixa e apoio no Rio de Janeiro, requerendo que ele responda ao processo em liberdade (ou com monitoramento eletrônico/tornozeleira no RJ) e participe dos atos por videoconferência, evitando a transferência desnecessária para Mato Grosso.

4. Próximos Passos e Prazos

A equipe de defesa está executando os seguintes passos estratégicos:

- **Protocolo do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva / Soltura:**

Peticionamento urgente perante a 1ª Vara Criminal de Sinop/MT demonstrando o excesso de prazo (8 meses preso sem audiência) e pedindo a expedição de Alvará de Soltura.

- **Entrada de Habeas Corpus no Tribunal (TJMT):**

Caso o juízo de 1º grau demore a analisar, impetração de Habeas Corpus com pedido liminar para soltura no Rio de Janeiro.

- **Estimativa de Prazos:**

Resposta do pedido de soltura em 1º grau estimada entre 5 a 15 dias úteis.

Estamos trabalhando de forma firme e focada para reverter a prisão e garantir o direito dele de responder ao processo em liberdade junto da família.